

부동산 매각공고

(채무자 김상건의 파산관재인 변호사 박광흠)

1. 매각대상 물건

소재지	서울 종로구 숭인동 202-3 종로중흥에스클래스 제13층 제1312호
매각부동산의 상세내역	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 16층 공동주택(도시형생활주택 및 오피스텔 및 제1.2종근린생활시설) 이하 상세내역 생략
제한물권	2023. 12. 15. 서울중앙지방법원 접수 제46003호 주택임차권등기(서울중앙지방법원 2023카입32199) : 임대차보증금 147,000,000원
채납처분	없음

2. 매각방법 및 일시, 장소

가. 매각방법 : 각 회차별 최고가 입찰인에게 매각

나. 매각조건 : 낙찰자와 서울회생법원 허가조건부 매매계약 체결

다. 입찰장소 : 서울 서초구 서초중앙로26길 17, 동신빌딩 5층 변호사 박광흠

라. 입찰일시

회차	입찰일시	최저입찰금액	입찰보증금
1	2026. 10. 1.(목) 16:00	200,000,000원	2,000,000원
2	2026. 10. 1.(목) 16:10	180,000,000원	1,800,000원
3	2026. 10. 1.(목) 16:20	160,000,000원	1,600,000원
4	2026. 10. 1.(목) 16:30	147,000,000원	1,000,000원

3. 입찰의 성립

가. 입찰서는 위 입찰일시까지 위 제출장소에 동기우편에 의하여 도달한 것만 유효합니다(현장 입찰 불가). 반드시 입찰서 봉투 표면에 “채무자 김상건 매각공고 종로중흥에스클래스 1312호 ()회차 입찰서 재중”라고 표시하고 입찰자의 연락 가능한 휴대전화번호를 기재하여야 합니다.

나. 입찰서류 제출 후 입찰 개시 전까지 위 표에 기재된 입찰보증금을 파산관재인이 지정하는 계좌로 입금하여야 합니다(계좌번호는 사무실로 문의하시기 바랍니다). 입찰보증금을 납부하지 않은 경우 입찰은 무효이며, 입찰서에 최고가를 기재하여 제출하였더라도 낙찰받을 수 없습니다. 단, 본건 부동산에 관해 입찰권을 행사할 수 있는 사람이 입찰하는 경우에는 입찰보증금 납부의무가 면제됩니다.

다. 입찰자는 입찰 전 매각대상 물건의 권리관계, 현황, 행정관계사항, 허가사항, 농지취득자격증명 등 제반사항을 스스로 조사하여야 하며, 파산관재인은 물건의 권리관계 및 현황에 대하여 공고한 사항 이외에는 책임을 부담하지 않습니다.

4. 낙찰자 결정 및 입찰보증금의 반환

가. 최고가 입찰인을 낙찰인으로 결정합니다.

나. 최고가 응찰자가 2인 이상인 경우 최고가 응찰자만을 대상으로 재입찰하여 낙찰자를 결정합니다.

다. 낙찰결과는 낙찰자에 한하여 즉시 개별 통지하고 매매계약 체결 절차를 안내합니다.

라. 최고가 입찰인을 제외한 차순위 입찰인 등의 입찰보증금은 즉시 반환합니다.

5. 계약체결 및 대금납부

가. 낙찰자는 낙찰 후 즉시 파산관재인과의 사이에서 파산관재인을 매도인으로, 낙찰자를 매수인으로, 입찰 금액을 매매대금으로 하는 내용으로 본건 부동산에 관한 매매계약을 체결하여야 합니다. 낙찰자가 파산관재인과의 협의 없이 7영업일 이내에 계약체결 절차에 협조하지 않는 경우 낙찰은 무효가 되며 입찰보증금은 전액 몰취됩니다.

나. 계약 체결 후 파산관재인은 즉시 법원에 매매계약 체결에 대한 허가를 신청하며, 법원의 매매계약 체결 허가가 있으면 입찰보증금은 계약금으로 전환되며, 낙찰자는 허가 통지를 받은 후 7영업일 이내에 낙찰금에서 계약금을 제한 매매잔금을 전액 납부하여야 합니다. 사전에 파산관재인과 협의 없이 낙찰자가

잔금 납부를 지체하는 경우 계약이 해제될 수 있으며 이 경우 계약금은 예외 없이 전액 몰취됩니다.

다. 계약의 효력은 서울회생법원 제201파산단독의 허가를 조건으로 발생하며, 허가를 받지 못하는 경우 입찰보증금(계약금)은 이자 없이 낙찰자에게 반환합니다.

라. 최고가 입찰인이 잔금납부를 하지 않아 재매각공고를 하는 경우 당해 최고가 입찰인이나 동인의 임직원 등 관계인(가족 포함)은 입찰할 수 없습니다.

6. 입찰서류

- | | |
|---------------------------------------|----|
| - 입찰서(별지 양식 참조) | 1부 |
| - 인감증명서(법인: 법인인감증명서) | 1부 |
| - 주민등록등본(법인: 법인등기부등본) | 1부 |
| - 대리인의 경우 위임장(본인의 인감도장 날인 후 인감증명서 첨부) | 1부 |
| - 입찰보증금 반환 계좌 사본(입찰자 명의 계좌여야 함) | 1부 |

7. 유의 사항

- 입찰인은 입찰 전에 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지해야 하며, 이와 관련하여 발생하는 모든 책임은 입찰인에게 있고, 입찰서의 도달과 관련된 위험은 입찰인이 부담합니다.
- 낙찰인은 위 매각대상물을 입찰 당시의 현황대로 인수하여야 하고, 어떠한 경우에도 파산관재인에게 대하여 위 목적물 자체의 하자 또는 이에 관한 권리의 하자를 주장할 수 없으므로, 입찰서 제출 전 위 매각대상물에 관한 사항을 스스로 확인하여야 합니다.
- 낙찰 후에는 권리 및 물건의 하자 또는 물건의 인도에 대하여 어떠한 사항도 파산관재인이 책임을 부담하지 않습니다(매도인의 담보책임 배제 특약).
- 낙찰인은 자신의 부담과 비용으로 소유권이전등기를 인수하여야 하며, 파산관재인이 소유권이전등기절차에 필요한 서류를 교부하였거나 교부할 준비를 마쳤음에도 불구하고 낙찰인이 자신의 사정으로 소유권이전등기를 인수해 가지 않거나 인수할 수 없는 경우 파산관재인은 계약을 해제할 수 있습니다. 이 경우 계약금은 전액 몰취됩니다.

8. 중요 확인 사항

- 본건 부동산에 등기된 임차권은 위 부동산에 관해 임대차계약을 체결한 임차인 정하늘이 행사 중인 권리입니다.
- 따라서 본건 부동산을 낙찰받아 소유권을 취득하는 경우, 낙찰자는 임대인의 지위를 승계하게 되므로 임차인 정하늘에 대한 임대차보증금반환의무를 부담하게 됩니다.
- 이와 같이 낙찰자가 승계하게 될 임대차보증금반환채무 상당액은 매매대금에서 공제됩니다(예 : 1억 5천만원에 낙찰받을 경우 147,000,000원은 매매대금에서 공제하고 나머지 300만원만 입금).
- 4회차에 입찰하는 경우에는 입찰보증금과 임대차보증금을 합한 금액이 매매대금을 초과할 수 있으나, 이 경우 초과금은 반환되지 않습니다(예 : 147,500,000원에 입찰할 경우, 입찰보증금 100만원을 납부해야 하며, 임대인 지위를 승계한 낙찰자가 임차인에게 보증금 147백만원을 반환할 경우 낙찰자는 결과적으로 148백만원을 지출하게 되어 50만원의 초과금이 발생하나 위 금원은 반환되지 않습니다).

9. 응찰자(매수희망자)가 없을 경우

- 입찰이 성립되지 않을 경우 향후 절차는 수의매각 또는 포기절차를 진행하되 서울회생법원 제201파산단독의 허가를 전제조건으로 합니다.

※ 기타 자세한 사항은 파산관재인 사무실(전화 : 02-6205-8545 / 팩스 : 02-594-9304 / 담당 : 심재희 과장)로 문의하시기 바랍니다.

채무자 김상건의
파산관재인 변호사 박 광 흠

제()회 입찰서

<매각대상물>

소재지	서울 종로구 숭인동 202-3 종로중흥에스클래스 제13층 제1312호
매각부동산의 상세내역	철근콘크리트구조 (철근)콘크리트지붕 16층 공동주택(도시형생활주택 및 오피스텔 및 제1.2종근린생활시설) 이하 상세내역 생략
제한물권	<u>2023. 12. 15. 서울중앙지방법원 접수 제46003호 주택임차권등기(서울중앙지방법원 2023카임32199) : 임대차보증금 147,000,000원</u>
채납처분	없음

<입찰금액>

금 _____ 원
(₩ _____)

귀 파산재단이 제시한 입찰에 관한 제반사항에 동의하며, 위의 금액으로 매수하고자 입찰서를 제출합니다.

*첨부서류	1. 인감증명서(법인 : 법인인감증명서)	1부
	2. 주민등록등본(법인 : 법인등기부등본)	1부
	3. 위임장(대리인인 경우)	1부
	4. 입찰보증금 반환계좌 사본	1부

2026년 월 일

응찰자 성 명 : (인)

주민등록번호 :

주 소 :

연 락 처 :

채무자 김상건의
파산관재인 변호사 박광흠 귀하